



PUTUSAN

Nomor 2826 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. HUSIN**, bertempat tinggal di Dusun Seroja, Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
2. **MARIANI**, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
3. **RUHBANIAH**, bertempat tinggal di Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
4. **DARMIKA**, berkedudukan di Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
5. **SYAIAN ARIANDI**, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
6. **MARYAM**, bertempat tinggal di Dusun Nosar Bawah, Desa Nosar Tawar Jaya, Kecamatan Bener Keulipah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
7. **DINGIN INEN RUS**, bertempat tinggal di Desa Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muzakkir Ardha, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Lintang, Lr. Kala Sigo Nomor 416, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2025;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2025



L a w a n

HUSNI, bertempat tinggal di Kampung Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Priyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Rekan berkantor di Jalan Takengon – Isaq Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2025;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Takengon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah objek perkara yang terletak di kampung Rawe, Kecamatan Lot Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Danau Lut Tawar/jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Iskandar Ishak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Aminah/parit;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Junaidi/parit;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah objek perkara;
4. Menghukum tergugat membayar kerugian materiil=Rp3.090.000.000,00 (tiga miliar sembilan puluh juta rupiah), kerugian imateriil=Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi seluruhnya=Rp3.110.000.000,00 (tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat tanpa adanya ikatan dengan pihak ke tiga dan siapapun;
7. Membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
8. Meletakkan sita jaminan di atas objek perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang hak atas objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Takengon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kerugian materiil yakni biaya kuasa hukum/sewa Pengacara untuk menangani perkara *a quo* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
 2. Kerugian Imateriil yakni terkurasnya tenaga dan pikiran Tergugat sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tkn, tanggal 29 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT BNA, tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan tersebut

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 108/PDT/2024/PT BNA, tanggal 16 Desember 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tkn, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan kasasi;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa perkara *a quo* adalah mengenai status kepemilikan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah dengan luas 3 (tiga) Kaleng Bibit Padi atau seluas $\pm 4.016 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, yang didalikan Para Penggugat Konvensi sebagai miliknya merupakan harta

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan orang tua Para Penggugat Konvensi bernama Ali Aman Suhud dan isterinya Rami Inen Suhud, objek sengketa mana dikuasai oleh Tergugat Konvensi tanpa hak sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Konvensi;

- Bahwa tidak terdapat bukti sah dan kuat menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat Konvensi, sebaliknya terbukti objek sengketa telah dikuasai dengan iktikad baik oleh orang tua Tergugat Konvensi bernama Keliem sejak tahun 1987 atau lebih dari 20 tahun, karenanya penguasaan Tergugat Konvensi atas objek sengketa adalah penguasaan sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: M. HUSIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. M. HUSIN, 2. MARIANI, 3. RUHBANIAH, 4. DARMIKA 5. SYAIAN ARIANDI, 6. MARYAM, 7. DINGIN INEN RUS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afdil Azizi, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Afdil Azizi

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2826 K/Pdt/2025